

עין משפט נר מצוה

ל א מיי פֿירד מַהִלַּט מַעֲהָק הַלֵּלִי יי

לֹא ב מיי פֿיר מַהִל גירושין הַלֵּלִה ב ופֿי״ו הֵל יט בן טוש״ע אֵה״ע סומן קלד סעיף א ונכרד אַלפֿס גיטין פֿיר דף קס.

עיטש

א ג מיי פֿירב מַהִל מלוה וזהו הַלֵּלִה ח טוש״ע ח״מ סומן קט סעיף א ונכרד אַלפֿס ממונות

ב ד ה מיי פֿיר מַהִל עֵרְטוֹן

הַלֵּלִה מ:

ג ד מיי פֿירב מַהִלַּט מלוה וזהו הַלֵּלִה ח טוש״ע ח״מ סומן קט סעיף א:

‏שולחן ערוך‏ **מוסר רש"י**

ששים יום, מוֹשֶׁטִים יְמֵי הַכּוֹרֶה (בַּחֲבוּת ק).

‏שולחן ערוך‏ **שינויי גוסחאות**

אן עולא, ניהל לא מלקין צין מטמא לעולם שההטאת צריכה דעת ועולה אינה צריכה דעת אלא בשעת הפרשה אצל בשעת כפרה כו' (ש"ס, ט) הפרשה רלאמוראי נמי (ש"ס, ט) נזירעא דעשריה (ש"ס, ז) פועלים דאי איכא דמחא (ש"ס, ט) דלחא דמחא ליעולם באורחא (ש"ס, ט) וא"ת מנ"ל להאי מתרין דפליג שמואל אדעולא (ש"ס, ט) וי"ל דלישנא דשמואל משמע דמיידי בשעת הפרשה דמיידי קרא דמתני' משמע דמיידי עולות ממסנין אותן כיון כופין אותו שזו נסבת עין (ש"ס, ט) ומתא פסקא מתקין (ש"ס, יא) הפרשה דאי בשעת כפרה הוא מה שייך לכפרות כיון דאפרש הקרבן פשיטא דיקריבנו בעל כרחו (הס"ק) [הס"ק] צריכה דעת בשעת (ש"ס, יא) גי' נזיר ועמא דשמואל בשעת הנשה לר"י, (יז) לתמודות וטענין סמיכה צעין דעת (ש"ס, טז) הפרשה וקדושים הוו (ש"ס, טז) ומתא פסקא מתקין (ש"ס, יא) ומודעא (ש"ס, יא) אע"ג דאיך (ש"ס, יא) ניהילי אלא בערב דל"כ למא ליה להמתין עד ערבך לשינוי לאו מה ראו הלא כל היום (ש"ס, ט) עיין ז"ק, (לא) ובתוספות נארכיז כרנא (ש"ס, טג) בריש (ש"ס, טג) לא ישר לקיש אמר,

‏שולחן ערוך‏ **שיטה מקובצת**

שום היתומים. גליון. תימה למה נקט יתומים וכו' ועוד קשה בהנמרא מקשינן מתנתי' לרב אבי דקאמר אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים ומנא לי דבקטנים איירי דלמא מתני' ביהתומים גדולים וי"ל דאי לא איירי אלא בגדולים הוה ליה למימר שום הדינים ותנא במתני' שום היתומים קטנים וסד"א להוו בהקדש ותהיה הכרזתם ששים יום דבכמה דברים אנו דרמין היתומים להקדש ששים יום. דלא הרא"ש ז"ל: תוס' ד"ה א"כ בשעת הפרשה כו' א"כפ"ר על חטא. גליון. הלכך אם הפריש ראובן עולה או שלמים שיחכפר בהם שמעון בלא דעת שמעון אינן קדושים ואין מועלין בעולה ואם נתרצה שמעון בשעה הפרשה מקריבה ראובן בלא דעת שמעון [ואם הפרשיה

בא:

אמר דָךְ שמואל־בי תניא ההיא בשעת כפרה. (וצרייטא מיירי בשעת הפרשה) ווא"ת אמאי פליג אדעולא לוקמא למילתיה דשמואל בשעת כפרה וצרייט' מיירי בשעת הפרשה ולא פליג אדעולא וי"ל טו דסבירא ליה דשמואל מיירי בשעת הפרשה דקאי אמתני' דמשמע דמיידי בשעת הפרשה מדקאמר חייצי

עולות ו'אין ממסנין אותן שזהו בשעת הפרשה אף: **בואי** בשעת הפרשה דקאמר שמואל אף בשעת הפרשה. וא"ת מ"מ הא פליג דלשמואל צריכה דעת אף בשעת הפרשה וכ"ש בשעת כפרה ולעולא צריכה יצ' בשעת כפרה דווקא ולא בשעת הפרשה וי"ל דמ"מ דנכה"ג דפליגי השתא לא הוו פליגי יצ' ונראה לר"י טעמא דשמואל ועולא דהא דאמר שמואל עולה ושלמים צריכון דעת בשעת הפרשה משום דלא ניחא ליה לאיינש להתכפר במילתא דלא ידידיה אצל בשעת כפרה אינו צריך דמשום סמיכה אין צריך לדעתו כיוון דאינס נאסם לכפר על חטאו אצל חטאת משום דהא צאים על חטא וצריכון להתמודות (דעתא [בשעת] סמיכה צעין [דעת] בשעת כפרה ועולא סבירא ליה דלפילו בעולה ושלמים רוחא לקיים מצות סמיכה הלכך צעין דעתו בשעת כפרה אצל בשעת הפרשה לא צעין דעת אלא חטאת משום דלא ניחא ליה לאינש לכפרה במילתא דלאו ידידיה אצל עולה ושלמים דלא לכפרה קאמי כולי האי אינו צריך דעת בשעת הַהפרשה:

האי מאן דמסר מודעא אגביא מודעיה מודעא. (טז) (פסק) לפיכך נהגו העולם לבטל כל מודעיי ו'ומודעיי דאיתו מגו מודעיי בשעת כתיבת הגט ובשעת הגמילה דחיישינן שמה בטלאותו:

‏הדרן ערך‏ **האומר משקלי**

שום היתומים ד' יום. וא"ת אמאי נקט יתומים אפי' כ"ע נמי אס גזא צית דין לירד צנכסיהו כדי לפרוע לאשה כתובתה או חובו לצ"ח צריך שומת צ"ד ל' יום כדאימא צפ' המפקיד (צ"מ לה:) מאימת אכיל פיירי מכי שלמי יומי אכרותא אלמא לכל אדם שצא לירד לנכסיהו צריכי שומת צ"ד א"כ אמאי נקט יתומים וי"ל דתנא יתומים לרבותא דמהו דתימא דליהוי יתומים כהקדש ולצעי שומת צית דין ס' יום קמ"ל דשוין לכלאדם:

בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים. פירוש

בשעת הוצאת פועלים ממלאכתן ובשעת הכנסתן למלאכה י"ו ואין זו סדר המשנה דנקט צצקר וצערב ורצ יהודה מפרש ערצ תחילה ואחר כך צקר וי"ל משום דכן הסדר לפי שאינו רוצה לבטל ממלאכתו לפיכך אין דרך למימר להו סיירהו יטו ניהילי דאס לא כן למא להמתין עד הערב ו'ו נשאליה להו מה ראו הא כל היום יס לו רשות לשיוולא לפיכך הוצרכו לרצ יהודה לפרש כן שבשעת יציאה ממלאכתן אמר להו סיירהו ניהילי שאז אין מצטלין ממלאכתם ולמחרת כשנוכר מה דלמר להו לאורתא אזיל לשאלו ומש"ה אין לפרש איפכא בשעת הוצאת הפועלים מיתאם וכנסין צמלאכתן ובשעת צציתם ויואלין ממלאכתן לפי דאין דרך כדפירשנו ועוד דאין ליישצ לשון הספר על זה ובתוספות לאו הארכתי הרבה בזה והציאו ההיא כג' דריש השוכר את הפועלים (צ"מ פג. וסג:) רצ אפי' אמר פועל צבניטמו משלו וציזילאתו משל צעל הצית: **בך** היא יפה. להוצאת תצואה ופירות כך וכך היא שומא צצק וכך דמיס ואס המלוה רוצה לעכצ

האומר משקלי עלי פרק חמישי ערכין

לדעת. שהודיע את המתכפר: כי פניא היה. דלא צעין דעת ו' צעליס בשעת הקרבה מניא דהא הודיעו בשעת הפרשה ואירצי שנתרצה צצבר: ופי קאמינא. דלרין דעת בשעת הפרשה: והא דשמואל צצעי דעת צהפרשה ולא צכפרה: פליגא דעולא. דליהו אמר איפכא: שלא לדעת לא יא.

לדעת יצא שלא לדעת לא יצא עולתו ושלמיו של פלוני עלי בין לדעת בין שלא לדעת יצא אמר לך שמואל יכי תניא ההיא בשעת כפרה דאירצי בשעת הפרשה כי קאמינא אנא בשעת הפרשה ופליגא דעולא דאמר א' עולא לא חילקו בין חטאת לעולה אלא שחטאת צריכה דעת בשעת הפרשה ועולה אין צריכה דעת בשעת הפרשה אבל בשעת כפרה אידי ואידי לדעת יצא שלא לדעת לא יצא מיתיבי חטאתו ואשמו עולתו ושלמיו של פלוני עלי לדעת יצא שלא לדעת לא יצא שמואל מוקי לה בשעת הפרשה עולא מוקי לה בשעת כפרה אמר רב פפא מתנייתא אהרדי לא קשיין הא בשעת כפרה הא בשעת הפרשה א' ב' ו' ואמוראי נמי לא קשיא שמואל מוקי קמייתא בשעת כפרה בתרייתא בשעת הפרשה עולא מוקי איפכא אמוראי ודאי פליגי פשיטא מהו דתימא מאי בשעת הפרשה דקאמר שמואל אף בשעת הפרשה ואע"ג דהך קמייתא תיובתיה קמ"ל: וכן בגיטי נשים כופין וכו': א' אמר רב ששת י'האי מאן דמסר מודעא אגביא מודעיה לא יצא פשיטא לא צריכא ג' דעשאוה ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה קמ"ל דא"כ ליתני עד שיתן מאי עד שיאמר עד דמבטל ליה למודעיה:

הדרן ערך האומר משקלי

שום היתומים שלשים יום ושום יההקדש י' ששים יום ומכריזין בבקר ובערב:

גמ' מאי שנא בבקר ובערב אמר רב יהודה אמר רב ה'בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים בשעת הוצאת פועלים ז' דאיכא דניחא למיזבן אמר להו לפועלים איזילו סיירו לה ניהלי בשעת הכנסת פועלים דנידכר דאמר להו גיזיל נישיויליגהו תניא נמי הכי ז' שום היתומים שלשים יום ושום ההקדש ששים יום ומכריזין י'בבקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים אומר שדה פלוני בסימניה ובמצריה כך היא יפה וכך היא שומא כל הרוצה ליקח יבא בכתובתה ולבעל חוב בחובו למה לי למימר על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב חובו דאיכא דניחא ליה ה' בבעל חוב דמיקל בזווי ואיכא דניחא ליה באשה דשקלה על יד על יד תנו

לדעת המשנה דנקט צצקר וצערב ורצ יהודה מפרש ערצ תחילה ואחר כך צקר וי"ל משום דכן הסדר לפי שאינו רוצה לבטל ממלאכתו לפיכך אין דרך למימר להו סיירהו יטו ניהילי דאס לא כן למא להמתין עד הערב ו'ו נשאליה להו מה ראו הא כל היום יס לו רשות לשיוולא לפיכך הוצרכו לרצ יהודה לפרש כן שבשעת יציאה ממלאכתן אמר להו סיירהו ניהילי שאז אין מצטלין ממלאכתם ולמחרת כשנוכר מה דלמר להו לאורתא אזיל לשאלו ומש"ה אין לפרש איפכא בשעת הוצאת הפועלים מיתאם וכנסין צמלאכתן ובשעת צציתם ויואלין ממלאכתן לפי דאין דרך כדפירשנו ועוד דאין ליישצ לשון הספר על זה ובתוספות לאו הארכתי הרבה בזה והציאו ההיא כג' דריש השוכר את הפועלים (צ"מ פג. וסג:) רצ אפי' אמר פועל צבניטמו משלו וציזילאתו משל צעל הצית: **בך** היא יפה. להוצאת תצואה ופירות כך וכך היא שומא צצק וכך דמיס ואס המלוה רוצה לעכצ כצן ששמו צ"ד אין צריך להכריז אלא אוקימנא ליה ציד המלוה מיד:

פרק חמישי ערכין

לדעת. שהודיע את המתכפר: כי פניא היה. דלא צעין דעת ו' צעליס בשעת הקרבה מניא דהא הודיעו בשעת הפרשה ואירצי שנתרצה צצבר: ופי קאמינא. דלרין דעת בשעת הפרשה: והא דשמואל צצעי דעת צהפרשה ולא צכפרה: פליגא דעולא. דליהו אמר איפכא: שלא לדעת לא יא.

אלמא צכולהו צעין דעת וקשיא לתרוויהו: מסנייתא אהדי לא קשיין. הא דקמני לעיל עולמו ושלמיו של פלוני עלי צין לדעת צין שלא לדעת יא' והך צתרייתא דקמני צכולהו שלא לדעת לא יא' לא קשיין אהדידי דנין דעת בשעת כפרה וחדא צהפרשה לעולא כדאית ליה ולשמואל כדאית ליה: אף צנעס הפרשה. דנין צהפרשה צין צכפרה צעי דעת. ואע"ג דהויא הך קמייתא מיתצתיה דקמני דעולה לא צעיא דעת דהאי שינוא דשני הש"ס לעיל אמר לך שמואל כי מניא ההיא בשעת כפרה כו' לאו מילתא היא קמ"ל רצ פפא דקאמר לאמוראי נמי לא קשיין שמואל מוקי קמייתא בשעת כפרה מכלל דשמואל צכפרה לא צעי דעת ושינוא דשנין לעיל שינוא הוא: דעשאוה. אחרי כן: ואירצי. לתמ הגט והמודעא לא ציטל: מהו דסימא. מסתמא צטלה למודעא קמ"ל רצ ששת דלא וממתניתין לייף טעמא דא"כ ליתני כופין אותו עדשיתן:

‏הדרן ערך‏ **האומר משקלי**

שום היסומים. צ"ד היורדים לנכסי יתומים למוכרן להגבות צעל חוב שמין את הקרקע ומכריזין ל' יום כל הרוצה ליקח יבא ויקח: ושום ההקדש. גזר המוכר קרקע של הקדש: **גמ'** סיירהו ניסלי. ראו אס יפה היא: דנידכר. צעל הצית ו' צאורתא מאי דלמר לפועלים צצפרא: ונשיויליגהו. אס יפה היא: כך היא יפה. כך היא עושא תצואה: כך היא שומא. צצק וכך שמתא צ"ד: ויקח ע"מ. שפרע לאשה או לבצל חוב: למא לי' לאכרוזי על מנת ליתן כו': על יד על יד. פורתא פורתא ואיכא לוקח דניחא ליה לפרוע לבצל חוב דמיקל צצווי שנוטל וזוים צצוריס וחסרים שאין דרך סוחרים מקפידין צצק: להא

לדעת המנהג של יתומים וכו' ועוד קשה בהנמרא מקשינן מתנתי' לרב אבי דקאמר אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים ומנא לי דבקטנים איירי דלמא מתני' ביהתומים גדולים וי"ל דאי לא איירי אלא בגדולים הוה ליה למימר שום הדינים ותנא במתני' שום היתומים קטנים וסד"א להוו בהקדש ותהיה הכרזתם ששים יום דבכמה דברים אנו דרמין היתומים להקדש ששים יום. דלא הרא"ש ז"ל: תוס' ד"ה א"כ בשעת הפרשה כו' א"כפ"ר על חטא. גליון. הלכך אם הפריש ראובן עולה או שלמים שיחכפר בהם שמעון בלא דעת שמעון אינן קדושים ואין מועלין בעולה ואם נתרצה שמעון בשעה הפרשה מקריבה ראובן בלא דעת שמעון [ואם הפרשיה

שום היתומים. גליון. תימה למה נקט יתומים וכו' ועוד קשה בהנמרא מקשינן מתנתי' לרב אבי דקאמר אין נזקקין לנכסי יתומים קטנים ומנא לי דבקטנים איירי דלמא מתני' ביהתומים גדולים וי"ל דאי לא איירי אלא בגדולים הוה ליה למימר שום הדינים ותנא במתני' שום היתומים קטנים וסד"א להוו בהקדש ותהיה הכרזתם ששים יום דבכמה דברים אנו דרמין היתומים להקדש ששים יום. דלא הרא"ש ז"ל: תוס' ד"ה א"כ בשעת הפרשה כו' א"כפ"ר על חטא. גליון. הלכך אם הפריש ראובן עולה או שלמים שיחכפר בהם שמעון בלא דעת שמעון אינן קדושים ואין מועלין בעולה ואם נתרצה שמעון בשעה הפרשה מקריבה ראובן בלא דעת שמעון [ואם הפרשיה

א) צצירא וצאולא אלק: הוואל ואילעי בשעת הפרשה שהיה לדעת ודאי צצידן ישנו צאולא דעת: ב) צציר: לכתוב.

מסורת הש"ס

א) (צ"צ מח, ב) (ממונות ק:), א) [עין מוספות לקמן כד. ד"ה אין להקדש וכו'], ד) [מוספתא פס"ד].

‏שולחן ערוך‏ **הגהות הב"ח**

(א) גמ' ואמוראי נמי לא קשיא צציר רי"ל צצרייתא אצניה דלאמוראים:

‏שולחן ערוך‏ **רבינו גרשום**

[לדעת יצא. אם הקריבה לדעתו של מחוייב יצא מחוייב]: אמר לך שמואל כי תניא חזאי. דעולה בין לדעת ובין שלא לדעת יצא: בשעת כפרה. אינה צריכה דעת הוואל ואירצי בשעת הפרשה [שהיה לדעתו] מסתמא צצידן ניחא ליה באותו דעת א': [וכי אמרינא אנו עולה צריך דעת בשעת הפרשה: אידי ואידי. אחד חטאת ואחד עולה: שמואל מוקי לה בשעת הפרשה. דלא חילקו ועולא מוקי לה] בשעת כפרה: כלומר ובשעת כפרה נמי והיטו דעולא: ואע"ג דהויא הך קמייתא תיובתיה. הא דאמר דבין לדעת ובין שלא לדעת יצא דאוקימנא בשעת כפרה: קמ"ל. דבשעת הפרשה גרידא קאמר. [וראין פליגי: האי מאן דמסר מודעא אגביא. שהיו אונסין אותו לתת גט ואמר לעדים הוו עדים וידעיס שאנסו אני: מודעיה מודעת. ולא הוי גט: לא צריכא דעשיוה אחורי המודעה ואירצי ואשיתק ונתן בשיתקיה: מהו דתיבא. [מדרגת] בטולי בטלה למודעיה: קמ"ל. [ובלא:] א"כ. דבהכי גביא בנתינה סתם ליתני כופין אותו עד שיתן מאי עד שיאמר קמ"ל דבטיל למודעיה ואמר רוצה אני: הדרן ערך האומר משקלי: שום היתומים שלשים יום. כשנצרכין כ"ד למכור מנכסי יתומים או לפרנסה או לכסותא] או לשום דבר צריך לשומן ולהחריז [כלל שלשים יום [בבקר ובערב] כדמפרש בגמרא אומר שדה פלונית בסימניה ובמצריה כך היא יפה וכך היא שומא כדי שישמעו בני אדם ויבואו ליקח וינסוף כל אחד על חברו ליתן: ושום ההקדש [ששים יום]. כשצרכין לפדות שדה הקדש: בשעת הוצאת פועלין. לערב כשיצאין הפועלין ממלאכתן מכריזין כדי שישמעו בעה"ב ואומר להו [לפועלין] זילו סיירהו ניהלי. ובשעת הבגנת פועלים. בבקר נמי מכריזין כי היכי דמרכיז בעה"ב מה שאמר לפועלים אמש דלישיויליגהו אם ראה כמה היא יפה:] שדה פלונית כך היא יפה. וכך כרוין היא עושה: וכך היא שומא. כלומר בכך וכך מוקן שמוה צ"ד:] דאיכא דניחא ליה. ליקוף כדי למיזב דמיה לבצל חוב דמיקל בזווי שמי שפורע [לכ"ח] אין מניחין לו כל כך לבדוק הוזהים דאמרי ליה ממארי רשותן פארי אפרע: ואיכא דניחא ליה. ליקח ולמיהב דמיה לאשה משום דשקלה על יד על יד כשואי צריכה להוצאה ולא בבא אחת:

א) צצירא וצאולא אלק: הוואל ואילעי בשעת הפרשה שהיה לדעת ודאי צצידן ישנו צאולא דעת: ב) צציר: לכתוב.